INSTITUTO POLITÉCNICO DE PSICOLOGÍA · NOTICIAS DE ACTUALIDAD EN PSICOLOGÍA

El CERMI reclama reformar la Ley de Autonomía del Paciente, el COP y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer inician un protocolo sobre la prueba preconstituida y Luengo defiende una protección digital que vaya más allá de la edad: claves del 6 de noviembre de 2026

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Infocop informa de que el CERMI propone reformar la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente para garantizar el consentimiento informado de las personas con discapacidad. El COP y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer acuerdan iniciar una línea de trabajo para un protocolo único sobre la prueba preconstituida. José Antonio Luengo defiende una protección digital de la infancia que no se limite a fijar una edad de acceso. El COP participa además en el Grupo de Trabajo de Asuntos Humanitarios de Unión Profesional.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

El CERMI reclama reformar la Ley de Autonomía del Paciente para garantizar el consentimiento informado de las personas con discapacidad

Infocop, el medio del Consejo General de la Psicología de España, informa de que el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reclama en un informe reformar varios artículos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, en materia de consentimiento informado, derecho a la información, instrucciones previas y accesibilidad. El documento analiza la normativa sanitaria española, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reformas legislativas recientes. Entre sus propuestas figuran eliminar de la definición legal de consentimiento informado la referencia al pleno uso de las facultades, revisar los supuestos en los que la decisión de la persona puede ser sustituida por la de terceros (artículo 9.3), permitir que todas las personas con discapacidad otorguen instrucciones previas con apoyos y otorgar a esas instrucciones carácter vinculante. También plantea incorporar la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, la lengua de signos, el braille y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, formar a los profesionales sanitarios y separar la regulación aplicable a las personas con discapacidad de la de los menores de edad. El CERMI considera incompatible el planteamiento actual con el artículo 12 de la Convención y advierte de una contradicción con la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que introduce un artículo 13 bis en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y remite a la Ley 41/2002, que aún mantiene mecanismos de consentimiento por representación. Según el artículo, se trata de una propuesta del informe y no se indica que exista una reforma en tramitación parlamentaria. Afectaría a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, psicológica y social, y a personas con daño cerebral o parálisis cerebral.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), 6 de noviembre de 2026

CLÍNICA · NACIONAL

El COP y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer acuerdan iniciar una línea de trabajo para un protocolo común sobre la prueba preconstituida

Según informa Infocop, el Consejo General de la Psicología de España (COP) y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer mantuvieron el jueves 5 de noviembre de 2026 un primer encuentro de trabajo, a petición de la Fiscal de Sala de la Unidad, M.ª Eugenia Prendes Menéndez. Participaron también las fiscales Gemma Martín Peinador y M.ª Luisa Ordóñez de Barraicua Velasco, y, por parte del COP, su presidente, Francisco Santolaya Ochando, y la vocal de la Junta de Gobierno Timanfaya Hernández Martínez. Las partes acordaron iniciar una línea de trabajo conjunta para diseñar un protocolo único sobre la prueba preconstituida en procedimientos por violencia sobre la mujer. Se habló de la importancia de que los operadores jurídicos cuenten con pautas comunes que atiendan a niños, niñas y adolescentes de forma adaptada a sus necesidades, y se planteó unificar medidas de protección para víctimas adolescentes mayores de 14 años, tanto en violencia sexual como de género. También se propuso extender las buenas prácticas de esta prueba a mujeres víctimas de violencia de género, cuando sea legalmente procedente y aconsejable según el caso. El objetivo declarado es homogeneizar criterios y buenas prácticas, reforzar las garantías de protección, el bienestar psicológico y el buen trato, y prevenir la revictimización. La prueba preconstituida recoge anticipadamente, en fase de instrucción, la declaración de la víctima menor mediante grabación audiovisual reproducible en el juicio oral. La noticia no indica plazos ni el contenido del protocolo, por lo que su alcance práctico dependerá de la redacción final.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), 6 de noviembre de 2026

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

José Antonio Luengo defiende que la protección digital de la infancia no se limite a fijar una edad de acceso

Infocop publica una entrevista con José Antonio Luengo Latorre, psicólogo educativo y sanitario, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España y miembro del grupo gestor de la Plataforma Control Z. Esta plataforma presentó el Decálogo para una infancia y adolescencia protegida del entorno digital y la Estrategia Digital Zeta. El decálogo cuenta con

el aval de 14 sociedades científicas, 5 de Psicología y 9 de distintas especialidades médicas, y recoge recomendaciones basadas en la evidencia disponible y en el principio de precaución. Luengo sostiene que la protección digital no puede limitarse a fijar una edad de acceso: debe abordar la salud mental, los hábitos digitales saludables, el diseño de mecanismos de uso compulsivo y el fortalecimiento de las relaciones presenciales. Advierte de que el tiempo de conexión no determina por sí solo si un uso es problemático y de que asociar ciertos usos con problemas de bienestar no demuestra que la tecnología sea su causa única. Defiende retrasar el acceso autónomo a servicios digitales de riesgo y no facilitar un teléfono inteligente personal con acceso irrestricto a Internet antes de los 16 años, como propuesta preventiva y regulatoria, no como frontera biológica exacta. Propone una regulación externa efectiva de las plataformas, la revisión de diseños compulsivos como el autoplay o el scroll infinito, acompañamiento a las familias sin culpabilizarlas y alternativas presenciales. Todas estas medidas se presentan como propuestas, sin que la entrevista mencione una norma concreta. Distingue entre uso frecuente, problemático y patrón compulsivo con deterioro significativo, y señala que la terapia cognitivo-conductual tiene respaldo en diversas formas de uso problemático, aunque hace falta más investigación sobre intervenciones específicas para redes sociales.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), 6 de noviembre de 2026

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El COP participa en el grupo de trabajo de asuntos humanitarios de Unión Profesional

Infocop informa de que el 29 de octubre de 2026 se celebró, en modalidad híbrida, una reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos Humanitarios de Unión Profesional, en la que el Consejo General de la Psicología de España (COP) estuvo representado por su tesorera, Rosa M.ª Redondo Granado. Participaron también el equipo técnico de Unión Profesional, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Enfermería, la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Las organizaciones pusieron en común sus actividades, entre ellas iniciativas de

defensa de los derechos humanos de profesionales que trabajan en zonas de conflicto, especialmente en Gaza y Afganistán, y manifestaron su interés por crear sinergias para desarrollar actuaciones conjuntas. Entre las iniciativas concretas figura un proyecto con la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial, previsto para 2027 una vez se formalice el convenio, cuyo objetivo declarado es ofrecer atención psicológica a médicos y médicas voluntarios en misiones humanitarias, antes, durante y después de su intervención sobre el terreno. También se trabaja en impulsar iniciativas de igualdad de género con ONU Mujeres España, en un primer Boletín Humanitario del grupo, con lanzamiento previsto el 25 de noviembre, y en el Decálogo de Asuntos Humanitarios y Profesiones, en cuya elaboración ha colaborado el COP, que está en fase de maquetación y cuya presentación provisional es el 10 de diciembre de 2026.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), 6 de noviembre de 2026

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Decálogo para una infancia y adolescencia protegida del entorno digital:** Documento de la Plataforma Control Z, avalado según Infocop por 14 sociedades científicas (5 de Psicología y 9 de especialidades médicas), que recoge recomendaciones basadas en la evidencia disponible y en el principio de precaución. Infocop enlaza el texto en PDF en la entrevista a José Antonio Luengo, por lo que puede consultarse como material de referencia para el trabajo con familias y centros educativos.

– **Guía de buen trato en la exploración judicial de menores víctimas de violencia sexual:** Infocop la enlaza en la noticia sobre el encuentro entre el COP y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer como material relacionado con la prueba preconstituida. La noticia no detalla su contenido, de modo que conviene consultar el documento original antes de usarlo como referencia.

Prioridades del día

Accesibilidad cognitiva en el consentimiento informado

Puede ser útil revisar si los documentos de consentimiento y de información clínica de la consulta resultan comprensibles para pacientes con dificultades de comprensión, por ejemplo mediante lectura fácil, y qué apoyos se ofrecen en la toma de decisiones. Se trata de una propuesta del CERMI, todavía no incorporada a la ley.

Evaluación funcional del uso de pantallas

Puede ser relevante distinguir entre uso frecuente, uso problemático y patrón compulsivo con deterioro significativo, y explorar qué necesidades cubre la conducta antes de etiquetarla como adicción, tal como plantea Luengo en la entrevista.

Seguimiento del protocolo sobre prueba preconstituida

Puede ser oportuno seguir la evolución del trabajo entre el COP y la Fiscalía si se interviene con menores víctimas o se elaboran informes periciales, ya que el contenido del protocolo aún no se ha publicado.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — viernes 6 de noviembre de 2026